第06讲 理财规划中的法律法规（二）

第二节 理财规划中的法律法规

三、婚姻法律制度

- （一）夫妻共同财产和夫妻一方个人财产

夫妻在婚姻关系存续期间所得的下列财产，归**夫妻共同所有**：

①工资、奖金、劳务报酬;

②生产、经营、投资的收益;

③知识产权的收益;

④继承或者受赠的财产，但是《民法典》第一千零六十三条第三项规定的除外;

⑤其他应当归共同所有的财产。

夫妻对共同财产有平等的处理权。

（1）下列财产为夫妻**一方的个人财产**:

①一方的婚前财产;

②一方因受到人身损害获得的赔偿或者补偿;

③遗嘱或者赠与合同中确定只归一方的财产;

④一方专用的生活用品;

⑤其他应当归一方的财产。

（2） 夫妻双方共同签名或者夫妻一方事后追认等共同意思表示所负的债务，以及夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义为家庭日常生活需要所负的债务，属于夫妻共同债务。

夫妻一方在婚姻关系存续期间以个人名义超出家庭日常生活需要所负的债务，不属于夫妻共同债务;但是，债权人能够证明该债务用于夫妻共同生活、共同生产经营或者基于夫妻双方共同意思表示的除外。

（3） 男女双方可以约定婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。**约定应当采用书面形式。**没有约定或者约定不明确的，适用《民法典》第一千零六十二条、第一千零六十三条的规定。

夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产以及婚前财产的约定，对双方具有法律约束力。

夫妻对婚姻关系存续期间所得的财产约定归各自所有，夫或者妻一方对外所负的债务，相对人知道该约定的，以夫或者妻一方的个人财产清偿。

- （二）离婚时的财产分配

（1）离婚时，夫妻的共同财产由双方协议处理;协议不成的，由人民法院根据财产的具体情况，按照照顾子女、女方和无过错方权益的原则判决。

对夫或者妻在家庭土地承包经营中享有的权益等，应当依法予以保护。

（2） 夫妻一方因抚育子女、照顾老年人、协助另一方工作等负担较多义务的，离婚时有权向另一方请求补偿，另一方应当给予补偿。具体办法由双方协议;协议不成的，由人民法院判决。

（3） 离婚时，夫妻共同债务应当共同偿还。共同财产不足清偿或者财产归各自所有的，由双方协议清偿;协议不成的，由人民法院判决。

（4） 离婚时，如果一方生活困难，有负担能力的另一方应当给予适当帮助。具体办法由双方协议;协议不成的，由人民法院判决。

（5） 夫妻一方隐藏、转移、变卖、毁损、挥霍夫妻共同财产，或者伪造夫妻共同债务企图侵占另一方财产的，在离婚分割夫妻共同财产时，对该方可以少分或者不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。

【2021真题】根据《民法典》的相关规定，下列表述错误的是（　　）。

A．夫妻有互相抚养的义务

B．离婚时家庭土地经营权益归丈夫所有

（更多资料+VX：9579293）

C．家庭债务由夫妻共同偿还

D．离婚时夫妻共同财产由双方协议处理

【答案】B

【解析】对夫或者妻在家庭土地承包经营中享有的权益等，应当依法予以保护。

四、继承法律制度

继承开始后，按照法定继承办理;

有遗嘱的，按照遗嘱继承或者遗赠办理;

有遗赠扶养协议的，按照协议办理。

（一）法定继承

- （1）继承权男女平等。
- （2） 遗产按照下列顺序继承:

第一顺序：配偶、子女、父母;

第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

继承开始后，由第一顺序继承人继承，第二顺序继承人不继承;没有第一顺序继承人继承的，由第二顺序继承人继承。

子女，包括婚生子女、非婚生子女、养子女和有扶养关系的继子女。

父母，包括生父母、养父母和有扶养关系的继父母。

兄弟姐妹，包括同父母的兄弟姐妹、同父异母或者同母异父的兄弟姐妹、养兄弟姐妹、有扶养关系的继兄弟姐妹。

- （3）被继承人的子女先于被继承人死亡的，由被继承人的子女的直系晚辈血亲代位继承。

被继承人的兄弟姐妹先于被继承人死亡的，由被继承人的兄弟姐妹的子女代位继承。

代位继承人一般只能继承被代位继承人有权继承的遗产份额。

- （4） 丧偶儿媳对公婆，丧偶女婿对岳父母，尽了主要赡养义务的，作为第一顺序继承人。
- （5）同一顺序继承人继承遗产的份额，一般应当均等。

对生活有特殊困难又缺乏劳动能力的继承人，分配遗产时，应当予以照顾。

对被继承人尽了主要扶养义务或者与被继承人共同生活的继承人，分配遗产时，可以多分。有扶养能力和有扶养条件的继承人，不尽扶养义务的，分配遗产时，应当不分或者少分。

继承人协商同意的，也可以不均等。

- 独生子女无法全额继承父母遗产？



（二）遗嘱继承

- （1）自然人可以依照《民法典》规定立遗嘱处分个人财产，并可以指定遗嘱执行人。

自然人可以立遗嘱将个人财产指定由法定继承人中的一人或者数人继承。

自然人可以立遗嘱将个人财产赠与国家、集体或者法定继承人以外的组织、个人。

（更多资料+VX：9579293）

自然人可以依法设立遗嘱信托。

- （2） 自书遗嘱由遗嘱人亲笔书写，签名，注明年、月、日。
- （3） 代书遗嘱应当有两个以上见证人在场见证，由其中一人代书，并由遗嘱人、代书人和其他见证人签名，注明年、月、日。
- （4） 打印遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在遗嘱每一页签名，注明年、月、日。
- （5）以录音录像形式立的遗嘱，应当有两个以上见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录其姓名或者肖像，以及年、月、日。
- （6） 遗嘱人在危急情况下，可以立口头遗嘱。口头遗嘱应当有两个以上见证人在场见证。危急情况消除后，遗嘱人能够以书面或者录音录像形式立遗嘱的，所立的口头遗嘱无效。
- （7） 公证遗嘱由遗嘱人经公证机构办理。

【2021真题】李先生不幸因车祸去世,留下遗产300万元,李先生父母均已离世,李先生夫妇与儿子、儿媳、孙子共同生活。李先生去世后无遗嘱，李先生孙子应分得遗产100万元。

【答案】错

【解析】根据《民法典》规定遗产按照下列顺序继承： 第一顺序：配偶、子女、父母;第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、外祖父母。

孙子不属于第一顺序和第二顺序继承人，故不分得遗产。

（更多资料+VX：9579293）